QUAND LA LOI DE L'ESPORT N'EXISTE PAS

Habbine Estelle KIM[1]

ABSTRAIT

Le présent article met en exergue les points de convergence et de divergence entre les perspectives juridiques européennes et françaises relatifs à l'esport. Une analyse des méthodologies pratiques de droit comparé permet d'établir un point de référence commun. Les méthodologies incluent la transposition, l'influence et l'emprunt intersectoriel du droit au niveau français et au niveau européen. Enfin, l'article identifie certains mécanismes et moyens alternatifs par lesquels les droits des différents acteurs du marché peuvent être protégés là où la loi de l'esport n'existe pas.

Mots-clés : esport, jeu vidéo, droit de la propriété intellectuelle, compétitions de jeux vidéo, droit français, droit européen, droit comparé, transposition juridique

[1] Française d'origine coréenne, Habbine Estelle Kim est un avocat international inscrit aux barreaux de Paris et de New York. Elle est titulaire d'une licence en droit (University College London) et d'un master en droit européen et international (Paris 1 Panthéon-Sorbonne).

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4068893

INTRODUCTION

L'esport est la licorne de l'industrie du divertissement. Avec l'avènement des services par contournement, ainsi que des technologies numériques et de l'information, l'industrie des jeux vidéo et des sports traditionnels se sont développées pour adopter de nouvelles pratiques et de moyens d'interaction entre les acteurs du marché (éditeurs, organisateurs, diffuseurs, sponsors, équipes, ligues, joueurs, téléspectateurs). Cela a contribué à la croissance exponentielle des revenus du marché mondial de l'esport, évalués à un peu plus de 1,08 milliard USD en 2021, avec une augmentation prévue en 2024 à la hauteur d'environ 1,62 milliard USD. [2]

Le marché s'est développé à un rythme exponentiel, notamment avec l'essor des pratiques numériques et une structure de marché à guichet unique dans laquelle plusieurs acteurs de différents niveaux verticaux et horizontaux s'appuient sur l'interconnexion afin d'alimenter la concurrence. Cette structure nucléaire, où les différents acteurs sont naturellement dépendants et sont influencés les uns des autres dans leurs performances et leurs processus de décision, a provoqué une crise existentialiste : être ou ne pas être une industrie autonome à part entière, telle est la question.

C'est pourquoi un sujet récurrent prévaut dans les débats : l'esport est-il un sport ? La formulation concise de la question donne à croire que le problème sous-jacent est aussi simple que la question en a l'air. Or, il est difficile de placer le curseur sur un régime juridique unique qui serait en mesure d'adopter l'ensemble de l'industrie dynamique et émergent en voie de construction. En d'autres termes, il est important de savoir si la mise en œuvre de l'esport dans une structure ou une définition classique - comme celle des sports traditionnels - serait pertinente *ab initio*.

Les confusions et les défis qui se présentent sont en partie dus à la compréhension divergente de l'esport dans les contextes juridiques, techniques et commerciaux. La nature polysémique de l'esport en droit est susceptible d'entraver la bonne gouvernance, la cohérence, l'homogénéité et la transparence, affectant la phase de l'analyse des risques, de la prise de décision et de la responsabilisation des acteurs du marché. Elle impacte notamment la matière de droit applicable et les questions juridiques sous-jacentes, le niveau et les moyens de protection des différents acteurs, ainsi que la nature et l'étendue de leurs droits. Il convient donc d'examiner, dans une perspective plus globale, les pistes d'interprétation offertes par le droit (I) et la jurisprudence (II) en France et dans l'Union européenne (« UE »).

[2] Field Level Media, Reuters, 10 mars 2021, "*Newzoo: Esports industry revenue expected to surpass $1B in 2021*", https://www.reuters.com/article/esports-business-esports-growth-idUSFLM4K2cJ7; Statista, "*eSports market revenue worldwide from 2019 to 2024*", https://www.statista.com/statistics/490522/global-esports-market-revenue/

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4068893

I. LE DROIT FRANÇAIS ET EUROPÉEN APPLICABLE A L'ESPORT

Le « sport électronique » est également connu sous l'acronyme « esport », avec de nombreuses variantes tant dans son orthographe (y compris, mais sans se limiter à, « e-sport », « eSport » et « Esport ») que dans sa définition. Certains considèrent l'esport comme un terme générique faisant référence à une industrie autonome. D'autres le perçoit comme une sous-classification interprétée de manière plus stricte, faisant référence à un réseau local ou à des pratiques de compétitives de jeux vidéo sur Internet (mobile, console ou PC). L'une des difficultés majeures reste qu'en l'absence de quelconque régime juridique particulier dédié spécifiquement à l'esport, ce dernier s'opère dans un flou juridique.

A un premier niveau, l'applicabilité de la législation primaire de l'UE mérite d'être examinée considérant l'absence d'un régime juridique européen autonome régissant l'industrie de l'esport. Par exemple, l'Article 3(2) du traité sur l'Union européenne (« TUE »), les Articles 4(2)(a), 20, 26 et 45-48 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (« TFUE »), le Règlement n° 492/2011/UE, ainsi que les dispositions légales liées à la libre circulation des travailleurs, peuvent contribuer à la protection des joueurs professionnels au niveau européen. En vertu de l'Article 107(3)(d) du TFUE (Aides d'État), permettant « les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure contraire à l'intérêt commun », certains États membres ont même réussi à promouvoir le développement du marché des jeux vidéo en apportant une aide financière.[3] Cette forme de contribution est particulièrement significative en faveur d'une concurrence plus équitable, dans un cadre où les associations à but non lucratif et les petites et moyennes entreprises (« PME ») (en cas de manque de fonds) jouent un rôle important sur le marché, aux côtés des sociétés qui sont d'ores et déjà spécialisées ou développent une division esportive comme un projet pilote parallèlement à d'autres activités rentables et durables.

Au deuxième niveau, des solutions peuvent être envisagés à travers une « analyse d'intégration », faisant particulièrement référence au droit dérivé de l'UE. Avec la montée en puissance de la stratégie pour un marché unique numérique européen, il existe un nombre croissant d'initiatives et de dispositions juridiques régissant les biens et services numériques. Cer derniers peuvent être interprétées de manière suffisamment large pour englober certains éléments de l'esport. Par exemple, le champ d'application de la Directive sur le contenu numérique 2019/770[4] pourrait

[3] Décret n° 2017-1281 du 9 août 2017, permettant les sociétés de jeux vidéo dotées d'une autorisation CNC (Centre national du cinéma et de l'image animée) de bénéficier d'un crédit d'impôt de 30% conformément aux Articles 79 et 80 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016.

[4] En France, cette Directive a été transposée notamment par le Code de la consommation et la loi sur les biens et services numériques, y compris l'arrêté du 18 décembre 2014 (JORF n°0298 du 26 décembre 2014), Articles L217-1 à L217-20 du Code de la consommation tel que créé par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'Article R111-1 du Code de la consommation tel que créé par l'Article 6 du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 (JORF n°0151 of 30 June 2016), les Articles R217-1 à R217-7 du Code de la consommation tel que crées par le décret n° 2018-1227 du 24 décembre 2018 (JORF n°0298 du 26 décembre 2018), l'Article L111-1 du Code de la consommation tel que modifié par l'Article 28 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 (JORF n°0035 du 11 février 2020), la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 (JORF du 4 décembre 2020), l'Ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 (JORF n°0228 of 30 septembre 2021),

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4068893

inclure le contenu numérique (jeux vidéo, cartes, personnages et skins) et les services numériques (achats intégrés).[5] La Directive 2018/1808/UE[6] sur les services de médias audiovisuels et la Directive 2009/24/CE[7] sur les programmes informatiques *lex specialis* régissent différents sous-ensembles du développement de jeux complexes. Il reste à déterminer si le développement du métaverse et des jeux vidéo intégrés par l'intelligence artificielle (« IA ») dans l'industrie de l'esport appellera à la création des obligations allant au-delà des exigences de transparence légère pour les systèmes d'IA à « risque limité » actuellement envisagés par la proposition de loi sur l'IA (2021/0106 COD). La Directive 2011/83/UE sur les droits des consommateurs et la Directive 2005/29/CE[8] sur les pratiques commerciales déloyales visent à protéger les consommateurs. Enfin, Les Directives sur la durée de protection du droit d'auteur 2011/77/UE et 2006/116/CE visent à protéger les auteurs.

Au troisième niveau, une « analyse d'assimilation » pourrait être adoptée par référence à des marchés comparables dits « voisines ». En effet, l'industrie de l'esport s'est frayé un chemin dans le paysage juridique en se référant à l'industrie sportive traditionnelle, selon les règles nationales et des lois de transposition au sein des États membres.[9] Cette analyse diffère de l'analyse d'intégration en ce qu'il n'y a ni de lien direct avec, ni de champ d'application partagé sur les biens, les services ou les pratiques esportives.

Enfin, afin de combler le vide juridique, notamment en vue de la protection des mineurs, un système d'autorégulation d'âge et d'étiquetage de l'information paneuropéenne sur le jeu (PEGI) a été créé par les acteurs du marché puis adopté volontairement par de nombreux États membres.[10]

Articles L224-25-1 à L224-25-32 et L242-18-1 à L242-18-9 du Code de la consommation crées par l'Ordonnance n° 2021-1247 du 29 Septembre 2021 (JORF n°0228 du 30 Septembre 2021)

[5] Conformément à la Directive 2019/770, les sociétés de jeux vidéo sont soumises à des obligations précontractuelles et contractuelles d'information concernant l'usage, la qualité, la quantité, la sécurité, les fonctions, la compatibilité, l'interopérabilité et d'autres éléments. Ces obligations contribuent à la satisfaction d'un certain niveau d'attente des consommateurs dits « ordinaires » ou « raisonnables » compte tenu de divers éléments et représentations faites, y compris, mais sans se limiter à des trailers, des instructions d'installation d'un produit, des services d'assistance, des manuels et des demos disponibles lors de la mise au marché d'un produit ou d'un service.

[6] Codification de la Directive 89/552/EEC, modifiée par la Directive 2007/65/EC

[7] Affaire C-406/10 SAS Institute c/ World Programming Ltd

[8] Guide de la Commission sur l'interprétation et l'application de la Directive 2005/29/EC du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises dans le marché intérieur (2021/C 526/01)

[9] Les Articles 6 et 165 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ("TFUE") énonce plusieurs objectifs européens, y compris ceux concernant les « compétitions sportives » « organismes responsables du sport » et « les sportifs, notamment des plus jeunes d'entre eux » malgré certaines restrictions prévues par l'Article 165(4) du TFEU, limitant la contribution à des « actions d'encouragement, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres » telles que des lignes directrices, des recommandations et les financements.

[10] Les Articles 32 and 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, modifiés par la loi n°2015-177 du 16 février 2015, conjointement avec l'Article 227-24 du Code pénal, intègrent le système PEGI sans se référer directement à l'esport ; Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4068893

Le Code mondial antidopage publié par l'Agence mondiale antidopage cherche à harmoniser, parmi les organisations antidopage, les politiques, règles et réglementations antidopage qui s'appliquent conjointement avec huit (8) standards internationaux et douze (12) lignes directrices.[11] Bien que ceux-ci ne s'inscrivent pas dans la hiérarchie des normes, ils illustrent comment les acteurs du marché peuvent contribuer à l'harmonisation des normes par la pratique et l'usage, rendant la structure et les valeurs du marché plus transparentes pour le législateur.

Par conséquent, d'un point de vue global, il convient de chercher les lois applicables dans le contexte de l'industrie, de la profession, de la pratique ou des biens et services concernés avant d'examiner les lois voisines et les normes de l'industrie dans un cadre plus pratique.

À l'instar de l'approche européenne, les lois françaises ne reconnaissent pas l'autonomie de l'esport. A cet égard, la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique consacre deux articles qui font explicitement référence aux compétitions de jeux vidéo et aux contrats de travail des joueurs professionnels.

Tout d'abord, l'Article 101 paragraphe 4 (« Compétitions de jeux vidéo ») de la loi n°2016-1321 crée des dérogations à l'interdiction générale des « loteries » [12]et des « jeux d'argent et de hasard (en ligne) »[13] pour les compétitions de jeux vidéo.[14] Une distinction peut être faite considérant le modèle économique des compétitions esportives et les caractéristiques des compétitions elles-mêmes.

Ensuite, l'Article 102 de la loi n°2016-1321 crée une exemption à certaines dispositions du Code du travail, permettant l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée renouvelable au énième degré pour un joueur professionnel de jeu vidéo compétitif (dans sens restrictif d'un salarié, à l'exclusion des prestataires de services et des entrepreneurs indépendants). [15] Cependant, les joueurs sont soumis à des restrictions légales et pratiques afin de pouvoir bénéficier de ce type de contrat. Elles incluent l'interdiction d'une clause de résiliation unilatérale et la nécessité d'être salarié d'une personne morale au sens du décret n°2017-872 du 9 mai 2017. Enfin, une ouverture est prévue à l'Article 102(V)(6) prévoyant l'obligation de nommer une convention collective applicable. En France, il n'existe pas de convention collective nationale pour les joueurs professionnels des jeux

économique et social et au Comité des régions sur la protection des consommateurs, et en particulier des mineurs, en ce qui concerne l'utilisation des jeux vidéo (COM 2008/207)

[11] Communication de la Commission européenne (COM (99) 643 Final) ; Convention contre le dopage du Conseil de l'Europe (STE n°135) ; *Esports Integrity Commission* (ESIC), Code contre le dopage, https://esic.gg/codes/anti-doping-code/

[12] Articles L. 322-1 et L. 322-2 du Code de la sécurité intérieure

[13] Article 1964 du Code civil ; Article L. 320-1 et L. 320-5 du Code de la sécurité intérieure ; Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019, modifiant la loi n°2010–476 du 12 mai 2010 ; Articles 95 à 100 ("Régulation des jeux en ligne") de la loi n°2016-1321 modifiant la loi n°2010-476 du 12 mai 2010.

[14] Articles L. 321-8 à L. 321-11, R. 321-40 à R. 321-50 du Code de la sécurité intérieure ; Article 220 *terdecies* paragraphe II et Article 220 X du Code général des impôts; Décret n°2017-871 du 9 mai 2017

[15] Arrêté du 17 avril 2018 (JORF n°0096) ; Une grande partie des pratiques esportives empruntent les classifications depuis des domaines de droit voisines (sport et numérique) (loi n°2015-1541 du 27 novembre 2015) ou sont régis par le *droit commun*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4068893

vidéo ou pour l'industrie de l'esport de manière générale. Par défaut, les conventions collectives nationales du SYNTEC (IDCC 1486), des Commerces de gros (IDCC 573), des Jeux, jouets et produits connexes (IDCC 1607) et de l'Animation (IDCC 1518) sont appliquées en pratique pour garantir un certain niveau de protection aux salariés, bien qu'aucun d'entre eux ne reflète la pleine réalité de la pratique esportive.

Enfin, bien que la législation française ne considère pas l'esport comme un sport au sens traditionnel du terme, le législateur a tout de même apprécié les similitudes et les différences entre les deux.[16] A cet égard, il est intéressant d'observer que le rapport parlementaire de juin 2016[17] fait référence expresse et assimile les pratiques esportives à celles des sports traditionnels. Le rapport constate que les joueurs nécessitent souvent l'exercice d'une activité physique forte, de réflexe, d'agilité, de contrôle et de précision de mouvement, avec ou sans périphériques de jeu. Il évoque également la nécessité d'un travail d'équipe, d'un haut niveau d'entraînement pour acquérir certaines compétences, ainsi que de la discipline dans l'esport, ceux-ci étant des qualités exigibles et exigées des sportifs professionnels. De surcroît, il souligne explicitement que seules certaines catégories précises de jeux vidéo sont jouées de manière compétitive. Ils comprennent des simulations de football (FIFA, Pro Evolution Soccer), des jeux de stratégie en temps réel (Warcraft III, StarCraft II), des arènes de combat en ligne multijoueurs (League of Legends, Defense of the Ancients, Heroes of the Storm), des jeux de tir à la première personne (Counter Strike, Rainbow 6, Halo, Quake), des jeux de combat (Street Fighter, Super Smash Bros), des jeux de cartes à collectionner (Hearthsone) et des jeux de danse (Dance Dance revolution, Just Dance). Cela pourrait impliquer que la loi n° 2016-1321 a été conçue pour s'appliquer de manière restrictive et ne doit pas être étendue à l'infini pour y intégrer l'ensemble de l'industrie.

En tout état de cause, ni le droit européen ni le droit français ne font référence au terme « esport », malgré certaines références aux « jeux vidéo » (en tant que produits ou services) interprétés de manière stricte dans des contextes spécifiques. Il n'existe pas à ce jour de Code, de convention collective nationale, de système, de classification ou de norme de l'esport reconnus ou établis par la législation européenne ou française. Afin de comprendre les différentes manières dont les acteurs du marché peuvent protéger leurs droits, il est donc essentiel d'examiner la qualification prétorienne de l'esport en France et en Europe.

[16] Il n'y a pas de dispositions légales sur l'esport ou les jeux vidéo dans le Code du sport malgré la tenue des discussions sur la possibilité d'inclure les compétitions de jeux vidéo dans les jeux Olympiques avec *International Olympic Committee*: Tom Faber, Financial Times, 3 août 2021, "*The Olympics need esports more than esports need the Olympics*", https://www.ft.com/content/dbabdf17-2835-499e-890d-aa19a6b464e2

[17] R.Salles, J.Durain, A.Kirchner, « *Rapport concernant la pratique compétitive du jeu vidéo (e-sport)* », juin 2016

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4068893

II. LES JURISPRUDENCES FRANÇAISES ET EUROPÉENNES SUR L'ESPORT

Les enjeux lexicaux afférents à la notion de l'esport font face à des difficultés engendrées par le fait que la jurisprudence privilégie un angle d'interprétation fondé sur une classification distributive. Cette approche émane en partie de la perspective traditionaliste basée sur l'industrie du sport traditionnel pour laquelle les marchés ont été structurés autour d'un seul sport par discipline [18], divisés par des activités spécifiques telles que le marketing, l'organisation de compétitions, la représentation et la gestion des joueurs, la diffusion de contenu et le transfert de joueurs [19]. La présente section consiste à examiner comment la jurisprudence française et européenne ne font souvent référence qu'à la notion réductrice de « jeux vidéo » en tant que biens plutôt qu'à la pratique ou à l'industrie de l'esport de manière globale, particulièrement dans le contexte du droit de la propriété intellectuelle.

Au niveau européen, la Cour de justice de l'union européenne (« CJUE ») a considéré qu'un jeu vidéo est une œuvre hybride et complexe composée d'un programme informatique et d'éléments audiovisuels (tels que des éléments graphiques et sonores) ayant une valeur créative originale.[20] Au-delà du jeu vidéo lui-même, l'interprétation de la CJUE diffère selon que les œuvres soient analogues ou en ligne, ou qu'ils soient d'usage personnelle ou professionnelle. Cette distinction est susceptible de créer des confusions là où la distinction devient difficile à établir.[21]

Au niveau national, les tribunaux français ont adopté une approche similaire. A titre d'exemple, bien que le Code de la Propriété Intellectuelle ne cite pas le « jeu vidéo » comme une œuvre protégeable s'inscrivant dans la liste prévue par l'Article L112-2, l'évolution prétorienne a permis la possibilité de les qualifier d'œuvres protégeables, à condition qu'ils soient « une création de l'esprit présentant un caractère original »[22] (portant l'expression unique du créateur). Selon une jurisprudence constante, il est établi qu'un jeu vidéo est un agrégat de différents composants de nature distincte, formant un tout. Plus précisément, elle entre dans la catégorie des « œuvres multimédias »[23] protégeables, composées d'un élément technique (le logiciel) et d'un élément artistique (le contenu audiovisuel tel que les images, les œuvres littéraires et les compositions musicales), chaque composant étant soumis à sa propre régime propre selon sa nature.[24] Cette perspective privilégie une œuvre de collaboration plutôt qu'une œuvre collective[25], s'alignant avec

[18] Arrêté du 25 novembre 2021 (JORF n°0289) contenant une liste des disciplines de sport à haut niveau, e.g. badminton, baseball, basketball et football.

[19] CJUE, Union royale belge des sociétés de football association ASBL v Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA c/ Jean-Marc Bosman and Union des associations européennes de football (UEFA) v Jean-Marc Bosman (C-415/93)

[20] Nintendo Co Ltd et al. c/ PC Box Srl (C-355/12); UsedSoft GmbH c/ Oracle International Corp. (C-128/11) ; Grund et al. (C-458/13) ; Opinion de l'AG Sharpston, Nintendo c/ PC Box (C-355/12); Directive 2001/29/EC modifiée par la Directive 2019/790/EU ; Directive 2009/24/EC;

[21] TGI de Paris, 21 décembre 2015 N° RG 16/01008

[22] CCass, ass.plén., 7 mars 1986, n°84-93509 et n°85-91465 ; Tribunal de commerce 25 mars n°89-11204

[23] CCass, 25 juin 2009, n°07-20387; CCass, ass.plén., 7 mars 1986, n°84-93509 et n°85-91465

[24] CCass, 21 juin 2000, n° 99-85.154; CCass, 25 juin 2009, n°07-20387

[25] Article L113-2 du Code de la propriété intellectuelle

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4068893

la vision que l'écosystème esportif serait construit d'un lien étroit existant entre les différents acteurs, chacun contribuant un élément essentiel au marché dynamique de l'esport.

Outre les biens et services numériques de manière générale et le jeu vidéo lui-même au sens strict du terme, les tribunaux français ont jugé qu'un *gameplay* pouvait être qualifié comme un élément protégeable dans le sens de la propriété intellectuelle. Un expert devrait considérer de divers éléments, tels que le degré de contrôle exercé par un joueur sur un personnage et sa capacité de déterminer la méthode d'interaction entre le personnage et son environnement[26]. Cette analyse reconnaît, via l'examen du « degré de contrôle », la corrélation complexe entre l'élément physique (les actes spécifiques ou les gestes techniques contrôlés) et l'élément mental (l'intention). En outre, elle prend en compte l'attente du consommateur vis-à-vis un jeu vidéo, afin d'apprécier ce qui rend ce dernier distinctif et original, donc protégeable dans le cadre du droit de la propriété intellectuelle.

Enfin, il convient de noter que la particularité du jeu vidéo réside essentiellement dans son élément interactif. D'une part, il existe une interopérabilité entre un appareil de jeu (console, PC) et un produit composant (cartouche, pack, CD, application) parfois compatible qu'avec certains appareils. D'autre part, un jeu vidéo est conçu pour un engagement actif, alors que les films ou la musique, par exemple, sont principalement destinés à une appréciation passive. Cet élément devient plus important avec l'essor de la réalité virtuelle et du métaverse. La première consiste à intégrer le joueur physique dans un monde virtuel d'interaction. Ce dernier implique que le joueur contrôle son « autre moi » dans un monde virtuel via divers périphériques.

En conclusion, malgré les particularismes afférents aux pratiques et au mode de fonctionnement de l'esport, ce dernier ne fait que commencer à revendiquer son existence tant dans la pratique que dans le contexte juridique. En raison de sa nature hybride, ni l'intégration de l'esport dans un cadre existant, ni l'élargissement ou l'adaptation d'un cadre traditionnel à celui-ci ne peuvent être considérés comme la voie la plus appropriée. Compte tenu de la croissance rapide et de l'évolution des pratiques esportives en conjonction avec les nouvelles technologies, il est encore tôt de définir le marché. Au-delà de l'aspect purement juridique, certains acteurs du marché ont tenté d'ossifier leurs pratiques par l'autorégulation. D'autres s'engagent continuellement dans des discussions pour explorer la possibilité d'un régime unifié. En l'état, l'esport survit en se fondant dans le paysage juridique grâce à la transposition intersectorielle. Ce qui demeure indéniable est que l'industrie existe, et représente le prochain grand potentiel pour l'économie mondiale.

[26] TGI de Lyon, 8 septembre 2016, n°05/08070

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4068893